Exclusión y acceso a infraestructura esencial

Patrick Rey y Jean Tirole | A Primer on Foreclosure

01 / Contexto

Algunas empresas controlan una **instalación difícil de duplicar** que otras necesitan para competir en servicios relacionados: una vía férrea, una red de transmisión o una instalación portuaria.

La integración vertical puede reducir costos de coordinación, pero también permite restringir el acceso de rivales al insumo indispensable. El efecto final sobre los consumidores depende de las condiciones contractuales, la entrada y las eficiencias.

02 / Pregunta y propósito

Problema. ¿Cuándo le conviene a una firma dominante restringir el acceso a un mercado relacionado, y bajo qué condiciones esa conducta reduce la competencia y el bienestar?

Objetivo. Ordenar los mecanismos de *foreclosure* vertical y horizontal, estudiar su racionalidad privada y sus consecuencias sociales e identificar defensas de eficiencia que deben evaluarse caso por caso.

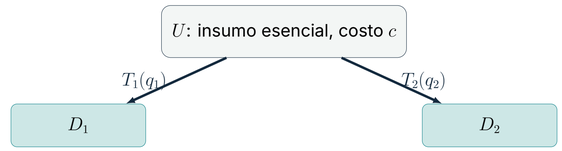
03 / Formas de exclusión

Vertical. Denegar acceso a un insumo, empeorar su calidad, elevar el precio efectivo o celebrar acuerdos que limiten la contratación con rivales.

Horizontal. Vincular productos complementarios o condicionar descuentos para reducir la competitividad de terceros en un mercado vecino.

Contratos. Cláusulas de exclusividad y penalizaciones pueden modificar los incentivos de compradores y nuevos entrantes.

04 / Estructura vertical básica



Demanda final $p = P(q_1 + q_2)$

El propietario de la instalación U vende un insumo a dos empresas posteriores. Cada contrato T_i determina condiciones de suministro; las rivales compiten después en el mercado final.

05 / Compromiso y contratos secretos

INCENTIVO A MODIFICAR EL SUMINISTRO

$$q_i = \arg\max_{q \geq 0} [P(q + q_j) - c]q.$$

Con contratos observables, U puede sostener el beneficio monopolístico. Con contratos secretos aparece la tentación de ofrecer suministro adicional a una firma a expensas de la otra. Bajo las conjeturas del modelo, esto conduce a cantidades tipo Cournot.

Restringir el acceso puede restablecer la capacidad de compromiso de U; por ello, el incentivo a excluir no se entiende solamente como la creación de un monopolio nuevo.

06 / Mecanismos y condiciones

El bloqueo puede operar por negativa de venta, contratos exclusivos, integración vertical o incompatibilidad. También es relevante la posibilidad de **eludir la instalación esencial** mediante una tecnología o proveedor alternativo.

La observabilidad de contratos, la capacidad de compromiso y la ubicación del cuello de botella cambian los incentivos. La mera integración vertical no determina por sí sola el resultado competitivo.

07 / Vinculación y exclusividades

La vinculación de productos puede proteger el poder de mercado, alterar la entrada o facilitar estrategias de exclusión en productos complementarios. Su efectividad depende de diferenciación, escala, compatibilidad y condiciones de demanda.

Los contratos exclusivos pueden impedir que un entrante reúna suficientes compradores para cubrir su costo fijo, especialmente cuando las decisiones de contratación no se coordinan entre clientes.

08 / Evaluación del bienestar

Los autores también estudian explicaciones eficientes: **mejora de coordinación**, reducción de costos, control de calidad, compatibilidad y prevención de sustituciones ineficientes.

Para evaluar una conducta es necesario comparar el daño a la competencia con beneficios verificables, considerar posibilidades reales de entrada y no aplicar automáticamente reglas de acceso universal.

09 / Conclusión y caso portuario

La exclusión es un conjunto de mecanismos cuya rentabilidad y efectos sociales dependen de contratos, información, sustitución y estructura productiva. El análisis exige identificar el insumo esencial y la conducta específica.

Callao–Chancay. El marco sirve para investigar acceso e interconexión logística. Una disminución del HHI de tráfico **no permite determinar por sí misma** si existe exclusión vertical u horizontal.